PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución que fija la implementación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de Tucumán y San Martín

Resolución del ministerio del área de justicia que fija la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Tucumán y de San Martín, para que rija en todos los distritos federales antes del fin de la Fase II, y encomienda el proyecto de ley o el convenio con la Ciudad para la justicia nacional ordinaria.

Propuesta 63: Causas judiciales con plazos y a la vista
Cuándo: Fase II (años 2–3): se dicta al inicio de la Fase II; Tucumán desde el 1/6/2029 y San Martín desde el 1/3/2030.
Trámite: No aplica (resolución del Ministerio de Justicia; arts. 2 y 3 de la Ley 27.150, texto DNU 188/2024). Se informa a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación.

VISTO

El Expediente N° [—], el Código Procesal Penal Federal (Ley N° 27.063, texto ordenado por Decreto N° 118/2019), la Ley N° 27.150 y sus modificatorias, el Decreto N° 188/2024, la Resolución de este Ministerio N° 417/2026, y

CONSIDERANDO:

Que el Código Procesal Penal Federal establece un proceso acusatorio, con plazos máximos de duración del proceso (artículo 119) y de la investigación preparatoria (artículos 265 y 266).

Que los artículos 2° y 3° de la Ley N° 27.150, en el texto dado por el Decreto N° 188/2024, asignan a este Ministerio la fijación del cronograma de implementación progresiva del Código en los distintos distritos.

Que el Código rige o tiene fecha de entrada en vigencia fijada en la mayoría de las jurisdicciones federales, entre ellas la de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, conforme la Resolución N° 417/2026, y que restan las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Tucumán y de San Martín.

Que la implementación en la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vincula con el traspaso de esa justicia a la Ciudad y requiere una ley o un convenio con ella, por lo que corresponde encomendar su elaboración.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes y se ha dado conocimiento a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por los artículos 2° y 3° de la Ley N° 27.150.

Por ello, EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN JUSTICIA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Tucumán. Establécese la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (Ley N° 27.063, texto ordenado por Decreto N° 118/2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán a partir de las 00:00 horas del día 1° de junio de 2029.

ARTÍCULO 2°.- San Martín. Establécese la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín a partir de las 00:00 horas del día 1° de marzo de 2030.

ARTÍCULO 3°.- Justicia nacional ordinaria. Encomiéndase a la Secretaría con competencia en justicia de este Ministerio que, dentro de los noventa (90) días, eleve el proyecto de convenio de transferencia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la justicia nacional ordinaria en lo criminal y correccional con asiento en la Ciudad y el proyecto de su ley aprobatoria, para que el sistema acusatorio rija en esa justicia antes del 10 de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 4°.- Coordinación. La Secretaría con competencia en justicia de este Ministerio coordinará la implementación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, a quienes se invita a adecuar sus estructuras en las jurisdicciones previstas en los artículos 1° y 2°, y presentará cada trimestre un informe de avance a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

ARTÍCULO 5°.- Información pública. Este Ministerio solicitará a los órganos competentes y publicará cada semestre, en formato abierto y por juzgado y fiscalía, el cumplimiento de los plazos de los artículos 119 y 265 del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones en que rige.

ARTÍCULO 6°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente se atenderán con los créditos asignados a este Ministerio en la ley de presupuesto del ejercicio.

ARTÍCULO 7°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app